

1502093-53.2021.8.26.0153

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... menor, teve passagens por furto e tráfico de drogas e, como maior, passagens por tráfico e roubo. Arthur foi quem teve a idéia e o convidou para praticar o roubo. O Arthur sabia que a vítima ia na padaria recolher o dinheiro do hiper-saúde e ele utilizou uma arma de brinquedo. Pegou o celular e as cartelas da vítima. Fugiram na motocicleta da vítima e ficou na garupa. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502093-53.2021.8.26.0153 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502093-53.2021.8.26.0153

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2275033/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 15045563 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 1392809/21/020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 703/21/407 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2275033 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

I. Relatório

ISRAEL MESSIAS ANDRADE DOS REIS está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, caput, e § 2º, inciso II, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, cc. o art. 70, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 31 de julho de 2021, às 15 horas, na Rua Domingos Rizzo, nº 219, João Barbel, na cidade de Cravinhos/SP, ISRAEL MESSIAS ANDRADE DOS REIS, vulgo "Zael", identificado às fls. 32/33, agindo em concurso de agentes, qualificado pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta com o adolescente Arthur Vinícius Maranhão Belfort, subtraíram para proveito de ambos, mediante grave ameaça

exercida com um simulacro de revólver na cor preta; 01 (uma) motocicleta da marca Honda, modelo Biz/125, placa ECN1368, de propriedade da senhora Talita Alves Silva Casimiro, mas que estava na posse de Vitor Hugo Lameira Colombari; 01 (uma) mochila na cor preta, sem marca; 01 (um) aparelho celular da Marca Samsung, modelo J5 prime na cor preta; R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie; além de diversos títulos de capitalização mencionados no boletim de ocorrência de fls. 12/17 e um moletom; todos pertencentes à vítima Vitor Hugo Lameira Alves Silva Casimiro. No dia dos fatos, o adolescente Arthur Vinicius Maranhão Belfort estava decidido a praticar um ato infracional equiparado ao crime de roubo contra a vítima Vitor Hugo Lameira Alves Silva Casimiro, pois já conhecia sua rotina. Isto é, Arthur já tinha o prévio conhecimento que a vítima, em determinadas ocasiões, dirigia-se até esta cidade para recolher valores referentes aos títulos de capitalização do "hiper-saúde", os quais eram vendidos em determinados estabelecimentos comerciais. A fim de alcançar a consumação da empreitada previamente orquestrada, Arthur chamou seu amigo "Zael", Israel Messias Andrade dos Reis, propondo a divisão dos valores que fossem locupletados da vítima. Ante o convite do adolescente, o réu prontamente anuiu e ambos se deslocaram até a frente de uma padaria, onde a vítima sempre parava para pegar certas quantias em dinheiro. Na hora dos fatos, Vitor Hugo chegou à padaria com uma motocicleta vermelha, da marca Honda, modelo Biz/125, e a estacionou de frente ao estabelecimento comercial. Todavia, logo após descer do veículo, a vítima foi abordada pelo réu e o adolescente, sendo que este empunhava o simulacro de arma de fogo, quando ambos exigiram todos os pertences que Vitor trazia consigo. Enquanto Vitor permanecia na mira da "arma" empunhada pelo adolescente, Israel o revistou e pegou seu aparelho celular. Após ambos subtraírem todos os pertences da vítima, eles subiram na motocicleta e empreenderam fuga. Durante as investigações, o réu confessou a prática do crime, mas não forneceu o nome do adolescente, o qual foi identificado através da oitiva de outro adolescente, sendo Carlos Eduardo Pollo Merlini (fls. 34), que viu Arthur com o veículo subtraído em determinada ocasião. Indagado em solo policial, Arthur confessou a autoria do ato infracional praticado em coautoria com o réu, detalhando todo o modus operandi empregado. Por fim, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do roubo (fls. 29). Recebida a denúncia (fls. 76), o réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 96/98).

Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação (fls. 135), procedendo-se ao interrogatório (fls. 164). O Ministério Público, nas alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provada a imputação. A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade e a fixação do regime aberto. É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/10, 25/27 e 35/37), auto de exibição e apreensão (fls. 28, 31 e 38/39), auto de reconhecimento (fls. 29, 30 e 44), bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

A autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fls. 32/33), o réu confessou a prática do roubo. Relatou que o comparsa sabia que um rapaz toda semana passava em determinado local para recolher o dinheiro da venda do "Hiper-Saúde". Quando o rapaz chegou na padaria vieram a abordá-lo. O comparsa estava com a arma e pegou o dinheiro do rapaz e o celular. Saiu pilotando a motocicleta do rapaz e o comparsa ficou na garupa. Esconderam a motocicleta no mato. Foi o comparsa quem pinou o chassi e tirou a placa. Ficou com quinhentos e vinte e cinco reais subtraídos do rapaz. O celular ficou com o comparsa, assim como o revólver que é uma réplica de trinta e oito que não gira o tambor.

Em juízo relatou que, enquanto menor, teve passagens por furto e tráfico de drogas e, como maior, passagens por tráfico e roubo. Arthur foi quem teve a idéia e o convidou para praticar o roubo. O Arthur sabia que a vítima ia na padaria recolher

o dinheiro do hiper-saúde e ele utilizou uma arma de brinquedo. Pegou o celular e as cartelas da vítima. Fugiram na motocicleta da vítima e ficou na garupa. O dinheiro da vítima foi dividido com Arthur, mil e setenta reais. A motocicleta ficou com Arthur por um dia, depois lhe entregou. A motocicleta foi apreendida em seu poder.

O investigador Renato relatou que foi lavrado o boletim de ocorrência pela vítima e receberam informação de que Israel teria praticado o roubo com um colega e que, inclusive, o teriam visto andando com a motocicleta. Foram à procura de Israel e ele alegou ter adquirido a motocicleta por trezentos e cinquenta reais. Ele e a motocicleta foram levados para a delegacia e a vítima o reconheceu como sendo um dos assaltantes, além de também reconhecer a motocicleta de sua propriedade. A partir do reconhecimento é que Israel confessou sua participação no roubo, mas não declinou o nome do comparsa. Ele disse que o comparsa sabia que a vítima chegaria na padaria para recolher o hiper-saúde. No momento em que a vítima estava fazendo o recolhimento eles a abordaram, sendo que usaram um simulacro de arma de fogo. Pegaram o dinheiro da vítima e esconderam a motocicleta no meio do mato. Foi o comparsa quem pinou o chassi da motocicleta e Israel pegou a motocicleta na terça-feira. À noite Arthur foi abordado pelos policiais militares e confirmou ter participado do roubo juntamente com Israel, informando que parte dos objetos subtraídos da vítima estavam em sua residência. Foram até o local e apreenderam cartelas do hiper-saúde e o simulacro utilizado no roubo. Arthur foi ouvido na delegacia acompanhado de sua genitora e confessou que utilizou uma chave de fenda para pinar o chassi da motocicleta e a importância de mil reais foi dividida entre ele e Israel. Havia denúncias contra Israel relacionadas a receptação e tráfico de drogas.

O investigador Reinaldo prestou depoimento idêntico ao de Renato. Acrescentou que a réplica utilizada no roubo era muito bem feita, parecia um revólver de verdade. A única divergência nos depoimentos de Israel e Arthur refere-se àquele que ficou com o celular da vítima.

A vítima Vitor relatou que, no dia dos fatos, por volta das quinze horas, estava em Cravinhos recolhendo as cartelas do hiper-saúde vendidas e não vendidas, fazendo uso da motocicleta Honda Biz 125 de cor vermelha. Ao chegar na padaria localizada na Rua Domingos Rizzo, 219, foi abordado por dois indivíduos jovens, morenos, altos, magros, um deles armado com um revólver de tambor, ocasião em que anunciaram o assalto. Subtraíram-lhe aproximadamente dois mil reais em dinheiro, seu aparelho celular, cartelas do hiper-saúde e a motocicleta. Em seguida os dois empreenderam fuga. Acionou a Polícia Militar e registrou a ocorrência on-line. Foi informado da recuperação da motocicleta no dia seguinte e fez o reconhecimento da motocicleta apreendida e do réu como um dos autores do roubo, sendo ele a pessoa que fez uso da arma de fogo. A numeração do chassi da motocicleta foi pinada e retirada a placa. Teve prejuízo de vulto com os danos causados na motocicleta.

As provas são robustas e não há dúvida de que o réu praticou o roubo com o adolescente Arthur, em conjunto e com unidade de desígnios, após prévio ajuste, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo contra a vítima Vitor, desta subtraíram a motocicleta Biz 125, aproximadamente dois mil reais em dinheiro, um aparelho celular e cartelas do hiper-saúde.

No caso vertente não se pode aplicar o princípio da consunção, devendo o réu ser condenado por roubo (artigo 157, caput, inciso II, na forma do artigo 29, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B da Lei nº 8.069/90) em concurso formal (artigo 70 do Código Penal).

Nesse sentido decidiu o STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTOS REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PENA BASE. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO.

... 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que não caracteriza bis in idem a condenação pelo crime de roubo majorado praticado em concurso de pessoas (art. 157, § 2º II, do Código Penal) e pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), de modo a afastar a consunção, uma vez que as condutas são autônomas e, como visto, protegem bens jurídicos diferentes, porquanto o crime de corrupção de menores possui natureza formal.

(HC 613196 / SP - HABEAS CORPUS 2020/0239355-1 - Relator Ministro RIBEIRO DANTAS (1181)- T5 - QUINTA TURMA - data do julgamento 14/09/2021 - data da publicação DJe 20/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". (AgRg no HC 602430 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0192792-4 - Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)- T5 - QUINTA TURMA - data do julgamento 02/03/2021 - data da publicação DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SÚMULA 500/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

6. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no Resp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020). (HC 596204 / SP - HABEAS CORPUS 2020/0169328-8 - Relator Ministro RIBEIRO DANTAS (1181)- T5 - QUINTA TURMA - data do julgamento - 25/08/2020 - data da publicação DJe 03/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PRESENÇA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

4. Esta Corte Superior firmou sua compreensão no sentido de que "deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial" (Resp 1.719.489/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). (AgInt no AREsp

1595833 / MG - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -2019/0296730-0 - Relatora Ministra LAURITA VAZ (1120) - T6 - SEXTA TURMA - data do julgamento 04/02/2020 - data da publicação DJe 17/02/2020)

Concluindo pela condenação, passo a aplicar as penas.

Crime de roubo

Na primeira fase, verifica-se que o réu desde a adolescência vem praticando crimes de extrema gravidade (roubo e tráfico de drogas), demonstrando personalidade voltada ao crime. A vítima não foi ressarcida da importância subtraída (dois mil reais) e dos danos causados à sua motocicleta. Justifica-se a fixação da pena um sexto (1/6) acima do mínimo legal, ou seja, quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, as atenuantes da confissão e menoridade reduzem a pena ao mínimo legal, ou seja, quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na terceira fase, como houve o concurso de duas pessoas na prática do roubo, aumento a pena de um terço (1/3), cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.

Crime de corrupção de menores

Na primeira fase, verifica-se que o réu desde a adolescência vem praticando crimes de extrema gravidade (roubo e tráfico de drogas), demonstrando personalidade voltada ao crime. Justifica-se a fixação da pena um sexto (1/6) acima do mínimo legal, ou seja, um (1) ano de dois (2) meses de reclusão.

Na segunda fase, as atenuantes da confissão e menoridade reduzem a pena ao mínimo legal, ou seja, um (1) ano de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição.

Nos termos do artigo 70 do Código Penal, aplica-se a pena mais grave (roubo) acrescida de um sexto (1/6), no caso dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e dois (2) dias-multa, totalizando seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e quinze (15) dias multa com valor unitário mínimo.

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da Justiça Pública para condenar ISRAEL MESSIAS ANDRADE DOS REIS, qualificado nos autos, à pena de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e quinze (15) dias multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal c.c. artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 c.c. artigo 70 do Código Penal.

No que se refere ao regime de cumprimento da pena observo, inicialmente, que o réu nasceu em 21.07.2003 e a certidão de fls. 87 indica que enquanto adolescente praticou cinco atos infracionais no período de 2019 a 2021. Analisando a certidão conclui-se que ISRAEL MESSIAS DE ANDRADE DOS REIS apresenta o seguinte histórico: Em 18 de julho de 2019 foram apreendidas com o réu 12 pedras de crack. Houve a concessão de remissão (processo nº 1500509-19.2019.8.26.0153). Em 12 de setembro de 2019 foram apreendidas com o réu 6 cápsulas de cocaína e R\$ 315,00 em dinheiro. Houve a concessão de remissão com imposição da medida socioeducativa de liberdade assistida (processo nº 0001183-37.2020.8.26.0153). Em 21 de novembro de 2019 o réu foi abordado conduzindo motocicleta com o número do chassi "pinado" e o número do motor "ilegível". Houve a concessão de remissão (processo 1501971-40.2021.8.26.0153). Em 20 de maio de 2020 foram apreendidas com o réu 45 pedras de crack, uma balança de precisão e R\$ 39,00 em dinheiro. Houve a concessão de remissão com imposição da medida socioeducativa de liberdade assistida (processo nº 1500230-96.2020.8.26.0153). Em 01 de fevereiro de 2021 o réu foi apreendido e confessou a prática de roubo. O processo encontra-se com vista ao MP (processo nº 1502045-94.2021.8.26.0153). Em 21.7.2021 o réu atingiu a maioridade e, dez (10) dias depois praticou o roubo apurado da presente ação, ocorrido em 31.7.2021. Em 24.01.2022 o réu foi preso por tráfico de drogas (processo nº 1500225-39.8.26.0530) e a ação penal está no TJSP para apreciar recurso por ele interposto. Como se vê, o roubo praticado nos presentes autos não é um fato isolado, sendo que o réu desde a adolescência está praticando crimes de extrema gravidade, no caso o roubo e tráfico de drogas. Nos presentes autos a vítima suportou prejuízo superior a dois mil

reais, bem como importância para regularizar a motocicleta que teve a numeração do chassi pinada, além de terem sido causados danos à motocicleta. A periculosidade do réu, evidenciada pela constante prática de crimes graves desde a adolescência (roubo e tráfico de drogas) justifica a imposição de regime prisional mais gravoso para a reprovação e prevenção do crime. Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. No crime de roubo a determinação de outro regime que não seja o fechado é uma temeridade, afrontando ao princípio da necessidade e suficiência, os quais se encontram previstos no artigo 59 do Código Penal.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e oficie-se ao cartório eleitoral.

P.R.I.C.

Cravinhos, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA